

1500598-93.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2171813/2019 - 02º D.P. LORENA, 5754063 - 02º D.P. LORENA, 803/19/212 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GOMES DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500598-93.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500598-93.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2171813/2019 - 02º D.P. LORENA, 5754063 - 02º D.P. LORENA, 803/19/212 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GOMES DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LUCAS GOMES DA SILVA, Réu Preso, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 30/08/2019 (fls. 115/116). Já a sentença que condenou o

réu a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ocorreu em 14/01/2020 (fls. 187).

As partes se manifestaram pela extinção da punibilidade, pela prescrição (defesa à fl. 201 e acusação à fl. 206).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Razão assiste às partes. Trata-se de hipótese de extinção de punibilidade pela prescrição.

Cumpra registrar, inicialmente, que a prescrição, na forma do artigo 61, do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz.

Anoto, ainda, que a pena de multa, nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal, prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, assim como as penas mais leves prescrevem com as mais graves, forte no artigo 118, do mesmo Código.

No caso dos autos, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal. Explico.

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo da prescrição, conforme artigo 110, § 1º, do Código Penal, verifica-se com base no patamar punitivo acima mencionado, sendo que, neste caso, é de 04 (quatro) anos, segundo prevê o artigo 109, inciso V, do Código Penal, reduzido pela metade devido à regra do artigo 115, do Código Penal, vez que o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos (18/07/1998).

Assim, transcorrido o prazo de 02 (dois) anos, desde o trânsito em julgado até o presente momento, sem qualquer causa de suspensão ou interrupção prescricional, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCAS GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, combinado com artigos 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, e artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

Registro, que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória somente impede a execução das penas e de eventual medida de segurança, subsistindo os efeitos secundários da condenação, dentre os quais a reincidência.

Assim, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.

Após o trânsito em julgado, com as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C

Lorena, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA